01 — Conditions générales d'utilisation (CGU)

English: ../en/01-terms-of-use.md

> **MODÈLE — NE PAS PUBLIER EN L'ÉTAT.** À compléter (champs […]) et à faire valider par un avocat inscrit à un barreau de la RDC. Ne constitue pas un avis juridique.

Cartouche	
Juridiction	République démocratique du Congo ; droit OHADA pour les aspects commerciaux
Hypothèses	H-01 (société exploitante), H-02 (clients professionnels), H-09 (pas de facture normalisée), H-10 (for), H-12 (marque), H-17 (licence)
Sources	S01 (Code du numérique, art. 48 à 72), S08 (facture normalisée), S12-S13 (PI) — voir 00-recherche-juridique.md § 7
Clauses à valider	V-02, V-12
Articulation	Les présentes CGU encadrent l'usage du site et des applications par **toute personne**. Le contrat d'abonnement d'un établissement est régi par les Conditions de service SaaS (modèle 02), qui prévalent en cas de contradiction
Version	[NUMÉRO] du [DATE]

1. Éditeur

Le site [ADRESSE DU SITE] et les applications Nhill Business, Nhill POS et Nhill Console sont édités par [RAISON SOCIALE], [FORME JURIDIQUE] au capital de [CAPITAL], immatriculée au RCCM de [VILLE] sous le n° [RCCM], identification nationale [ID. NAT.], NIF [NIF], dont le siège est situé [ADRESSE] (ci-après « l'Éditeur »). Contact : [E-MAIL], [TÉLÉPHONE].

2. Objet et acceptation

Les présentes CGU définissent les conditions d'accès et d'utilisation du site et des applications Nhill (ci-après « le Service »). Créer un compte, rejoindre un établissement ou utiliser le Service vaut acceptation des CGU dans leur version en vigueur, consultable à tout moment sur [ADRESSE DES CGU].

3. Accès au Service

3.1 Le Service est destiné à des professionnels (commerçants, entreprises, associations, entrepreneurs individuels) pour les besoins de leur activité. **[À VALIDER : V-10 — régime applicable à l'entrepreneur individuel.]**

3.2 L'accès requiert un compte personnel : adresse e-mail valide et mot de passe d'au moins 8 caractères. L'utilisateur choisit un mot de passe qu'il n'utilise pas ailleurs et le garde confidentiel. Aucun changement périodique n'est imposé ; l'utilisateur change son mot de passe s'il pense qu'il a été vu ou deviné.

3.3 Un compte est strictement personnel. Le partage d'un compte entre plusieurs personnes est interdit : chaque employé reçoit son propre accès, ce qui permet au journal d'activité d'attribuer chaque action à son auteur.

3.4 L'Éditeur peut suspendre un compte en cas d'usage contraire aux CGU ou à la politique d'utilisation acceptable (modèle 08), après information de l'utilisateur sauf urgence (sécurité, fraude, injonction d'une autorité).

4. Rôles

- **Établissement** : l'entreprise cliente qui a souscrit un abonnement ; son propriétaire et ses administrateurs gèrent l'équipe et les droits.
- **Utilisateur** : toute personne disposant d'un compte rattaché à un établissement.
- **Éditeur** : exploite l'infrastructure, assure l'assistance ; il n'accède pas au contenu des documents des établissements (voir politique de confidentialité, modèle 03).

5. Obligations de l'utilisateur

L'utilisateur s'engage à : fournir des informations exactes ; utiliser le Service conformément à la loi, notamment fiscale et commerciale ; ne pas tenter d'accéder aux données d'un autre établissement ; ne pas perturber le Service ; respecter la politique d'utilisation acceptable (modèle 08).

6. Documents produits par le Service

6.1 Les factures, devis, avoirs, tickets et rapports produits par Nhill sont des **documents de gestion**. Nhill **n'est pas un système de facturation homologué** par la Direction générale des impôts de la RDC et n'est relié à aucun dispositif électronique fiscal.

6.2 L'utilisateur assujetti à la TVA reste seul tenu d'émettre ses factures normalisées avec un dispositif ou logiciel homologué et de respecter ses obligations déclaratives. Nhill lui permet d'enregistrer la référence de la facture normalisée pour le rapprochement. **[À VALIDER : V-12.]**

6.3 Les montants calculés par le Service (taxes, totaux, marges estimées) le sont selon les paramètres saisis par l'établissement ; l'utilisateur vérifie ces paramètres (taux, profils fiscaux) avec son conseil.

7. Propriété intellectuelle

7.1 Le Service, ses logiciels, interfaces, marques « Nhill » et logos sont la propriété de l'Éditeur ou de ses concédants. **[À VALIDER : H-12 — disponibilité et dépôt de la marque.]** Aucun droit n'est cédé à l'utilisateur en dehors de la licence d'utilisation prévue au modèle 12 et aux conditions de service.

7.2 Les données saisies par l'établissement lui appartiennent. L'Éditeur ne les utilise que pour fournir le Service (voir modèles 02 et 06).

7.3 Les composants libres intégrés aux applications (par exemple Qt, sous licence LGPL v3) restent soumis à leurs licences, dont la liste est fournie avec les applications.

8. Disponibilité et responsabilité

Le Service est fourni dans les conditions du modèle 02 (abonnés) et du modèle 07 (engagement de niveau de service, si souscrit). L'Éditeur ne saurait être tenu responsable d'une indisponibilité due à l'accès Internet ou à l'alimentation électrique de l'utilisateur, ni d'une mauvaise utilisation du Service. **[À VALIDER : V-01.]**

9. Données personnelles

Le traitement des données personnelles est décrit dans la politique de confidentialité (modèle 03).

10. Modification des CGU

L'Éditeur peut modifier les CGU. Les utilisateurs sont informés au moins [30] jours avant l'entrée en vigueur d'une modification substantielle, par message dans l'application ou par e-mail. L'utilisation du Service après cette date vaut acceptation.

11. Loi applicable et litiges

Les présentes CGU sont régies par le droit de la République démocratique du Congo. Avant toute action, les parties recherchent une solution amiable pendant [30] jours. À défaut, le litige est porté devant [le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe] **[À VALIDER : V-02 — juridiction ou arbitrage]**.

12. Contact

[E-MAIL DE CONTACT] — [ADRESSE POSTALE].